

广州住房公积金管理中心

责令限期办理决定书

穗公积金中心番禺责字〔2024〕2721号

名称：广东住方科技有限公司广州分公司

统一社会信用代码：91440101MA5AUC0YXY

地址：广州市番禺区钟村街汉溪村（汉溪商业中心）汉溪大道东182号1406单元

经查，你单位未按规定为梁雪莹缴存2020年08月至2023年10月期间的住房公积金。根据《住房公积金管理条例》（1999年4月3日国务院令第262号发布施行，2002年3月24日国务院令第350号第一次修订，2019年3月24日国务院令第710号第二次修订）第二条、第十三条、第十五条、第十六条、第十七条、第十八条、第十九条、第二十条、第三十七条、第三十八条、第四十七条、《关于住房公积金管理若干具体问题的指导意见》（建金管〔2005〕5号）第六条、《关于住房公积金管理几个具体问题的通知》（建金管〔2006〕52号）等有关规定，责令你单位履行以下义务：

请在收到本决定书之日起10个工作日内为你单位梁雪莹补缴2020年08月至2023年10月期间的单位应缴存部分住房公积金合计3024元到职工住房公积金账户内。补缴手续需到我中心番禺办事处直属网点办理。

如对本决定不服，可在收到本决定书之日起60日内，向广州市人民政府申请行政复议，也可以在6个月内直接向广州铁路运输法院提起诉讼。复议或诉讼期间不停止本决定的执行。逾期不申请行政复议也不提起行政诉讼，又拒不执行本决定的，我中心将依法申请人民法院强制执行。

- 附件：1.住房公积金管理条例（1999年4月3日国务院令第262号发布施行，2002年3月24日国务院令第350号第一次修订，2019年3月24日国务院令第710号第二次修订）
2.关于住房公积金管理若干具体问题的指导意见（建金〔2005〕5号）
3.关于住房公积金管理几个具体问题的通知（建金管〔2006〕52号）
4.住房公积金应缴数额统计表
5.送达回证

联系人：李嘉鹏，李泳殷

地址：广州市番禺区市桥德兴路37、39号

电话：84647055

邮编：511400

广州住房公积金管理中心
2024年07月01日

行政执法专用章

广州住房公积金管理中心
投诉案件责令限期办理决定书呈批表

案件编号: T2024012329

案 由	广东住方科技有限公司广州分公司未依法为职工梁雪莹足额缴存住房公积金			
被投诉单位	名 称	广东住方科技有限公司广州分公司		
	法定代表人	陈立	电 话	*****
	地 址	广州市番禺区钟村街汉溪村（汉溪商业中心）汉溪大道东 182 号 1406 单元		
投 诉 工 职	姓 名	梁雪莹	电 话	13535283402
	身份证号码	440107199902040945		
	住 址	广州市荔湾区中市外约新街七巷 6 号 403 房		
经办人意见	承办人在处理职工案件过程中，发现并核实被投诉单位在住房公积金缴存范围内。经查，职工与该单位建立了劳动关系，该单位未按规定为其足额缴存住房公积金。被投诉单位涉嫌违反《住房公积金管理条例》第二十条、第三十八条之规定，构成未为职工足额缴住房公积金的行为。建议责令单位在限期内为职工补缴在职期间的住房公积金。妥否，呈领导审批。 经办人：黄文超，陈雪芬 日期：2024 年 06 月 28 日			
复 审 意 见	拟同意，呈领导审批。 经办人：吴果鲜 日期：2024 年 06 月 28 日			
部 门 负责人 意见	同意 经办人：叶思思 日期：2024 年 07 月 01 日			
备 注				

送达回证（单位）

受送达人	广东住方科技有限公司广州分公司
送达文件、 文书名称 及文号	《责令限期办理决定书》（穗公积金中心番禺责字〔2024〕2721号） 《住房公积金管理条例》（1999年4月3日国务院令 第262号发布施行，2002年3月24日国务院令 第350号第一次修订，2019年3月24日国务院令 第710号第二次修订） 《关于住房公积金管理若干具体问题的指导意见》（建金管〔2005〕5号） 《关于住房公积金管理几个具体问题的通知》（建金管〔2006〕52号） 《住房公积金应缴数额统计表》
送达地点	广州市番禺区钟村街汉溪村（汉溪商业中心）汉溪大道东182号1406单元
收件人签章 （盖章）	单位盖章： 年 月 日
代收人	
代收人与受 送达人关系	
备注	

注：1. 送达文件应直接送交（或邮寄）受送达人签收；
2. 受送达人签收后，应将送达回证寄广州市番禺区市桥德兴路37、39号广州住房公积金管理中心番禺办事处直属网点 收；
3. 联系电话：84647055

送达回证（职工）

受送达人	梁雪莹
送达文件、 文书名称 及文号	《责令限期办理决定书》（穗公积金中心番禺 责字〔2024〕2721号） 《住房公积金应缴数额统计表》
收件人 签名确认	如对本决定不服，可在收到本决定书之日起 60日内，向广州市人民政府申请行政复议，也可 以在6个月内直接向人民法院提起诉讼。在复议或 诉讼期间不停止本决定的执行。逾期不申请行政复 议或不提起诉讼，又拒不执行本决定的，本中心将 依法申请人民法院强制执行。 签名： 年 月 日
代收人	
代收人与受 送达人关系	
备注	

- 注：1. 送达文件应直接送交（或邮寄）受送达人签收；
2. 受送达人签收后，应将送达回证寄广州市番禺区市桥德
兴路37、39号广州住房公积金管理中心番禺办事处直属
网点 收；
3. 联系电话：84647055

住房公积金政策解答

1、住房公积金是强制缴存的吗？

1999年4月3日，国务院正式颁布《住房公积金管理条例》（1999年4月3日国务院令第262号发布，2002年3月24日国务院令第350号第一次修订，2019年3月24日国务院令第710号第二次修订）（以下简称《条例》），国家机关、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业、事业单位、民办非企业单位、社会团体（以下统称单位）及其在职职工必须缴存住房公积金。

2、投诉追缴住房公积金有时效限制吗？职工已离职多年了，单位还须补缴住房公积金吗？

根据《条例》第三十八条规定，单位逾期不缴或者少缴住房公积金的，由公积金中心责令限期缴存。该行政行为不属于劳动保障监察、行政处罚，也不属于平等主体之间的劳动争议、民事纠纷，因此并不适用《民法典》《行政处罚法》《劳动保障监察条例》《劳动争议调解仲裁法》等法律关于提起仲裁或诉讼时效的规定。现行法律法规并无规定限制劳动者投诉追缴住房公积金的投诉时效或者追溯时效。根据《关于住房公积金管理若干具体问题的指导意见》（建金管〔2005〕5号）第六条的规定，单位应当补缴职工在职期间应缴未缴的住房公积金。

3、用人单位收到《核查通知书》应如何处理？

用人单位收到《核查通知书》《住房公积金应缴数额统计表》等资料的，要对职工所反映的事实、补缴数额、是否存在劳动关系、劳动关系起始时间、是否缴存住房公积金、缴存起始时间、缴存基数、缴存比例等情况予以核实，如有异议或需查阅、核对职工提供的证据材料，需在通知书载明的异议期限内提出并提交相关证据。若用人单位在异议期限内未提出异议且未为职工补缴住房公积金的，公积金中心会在查实用人单位仍未为职工补缴住房公积金的事

实之后，依法作出《责令限期办理决定书》。

4、用人单位收到《责令限期办理决定书》应如何处理？

《责令限期办理决定书》是公积金中心在核实用人单位逾期补缴或者少缴住房公积金事实后，对用人单位作出的行政决定。用人单位收到《责令限期办理决定书》后，应按照决定书要求进行补缴。逾期仍不补缴的，公积金中心将依法申请人民法院强制执行。

5、住房公积金缴存基数如何确定？单位能否按照最低工资为职工补缴？

根据《条例》有关规定，缴存基数为职工本人上一年度月平均工资。根据《关于工资总额组成的规定》（1989年9月30日国务院批准 1990年1月1日国家统计局第1号令发布），工资总额由下列六个部分组成：（一）计时工资；（二）计件工资；（三）奖金；（四）津贴和补贴；（五）加班加点工资；（六）特殊情况下支付的工资。不能简单地以最低工资标准作为住房公积金缴存基数。

单位为职工缴存的住房公积金的月缴存额为职工本人上一年度月平均工资乘以单位住房公积金缴存比例。

6、能否通过为职工提供住房、以现金形式发放住房补贴或与职工协议免除缴存住房公积金等方式免除单位缴存义务？

住房公积金的缴存具有强制性、义务性、专项性。《条例》明确规定，住房公积金是单位及其在职职工必须依法缴存的长期住房储金，实行强制储蓄、专户存储的制度，即用人单位已为职工提供了住房、以现金等形式发放了住房补贴或通过劳动合同、离职证明、权利义务结清协议等方式与职工协议免除缴存住房公积金，均不能免除住房公积金缴存义务。